

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמות : חברות הכנסת פנינה תמנו  
לימור סון הר מלך  
עדי עוז

פ/25/6622

### הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון – איסור צריכת תוכן מיני מקוון מותאם אישית), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 2 בחוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט–2019<sup>1</sup>, בסעיף 2, אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) משלם עבור ביצוע אקט מיני מצולם שהותאם עבורו אישית, או עבור צפייה באקט מיני בשידור חי."

### דברי הסבר

הדין הישראלי נוקט עמדה ברורה אודות תעשיית המין : סרסור והבאת אדם לידי מעשה או עיסוק בזנות הן עבירות פליליות (סעיפים 199 עד 201 לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין)); פרסום שירותי זנות הוא עבירה פלילית (סעיף 205 לחוק העונשין); צריכת זנות היא אסורה (סעיף 203 לחוק העונשין (במקרה של קטין), וסעיף 2 לחוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט–2019); וכן, החזקת או השכרת מקום המשמש לזנות הן עבירות פליליות (סעיפים 204 ו-205 לחוק העונשין). אולם, בעידן הדיגיטלי, עבירות אלו לא נותנות מענה כאשר "זירת זנות" מתהווה במרחב המקוון.

היום, הרשת מנוצלת לרעה ומהווה תשתית בה ניתן לסרסר בנשים, גברים, קטינות וקטינים, לפגוע בהם ולנצל אותם מינית. בעוד המסגרת הנורמטיבית הקיימת אוסרת על סרסור והבאת אדם לידי זנות, בין אם במרחב הפיזי ובין אם במרחב המקוון, העבירה של צריכת זנות אינה מתורגמת למציאות הדיגיטלית.

בימים אלה במרחב המקוון ישנן מאות "זירות זנות" פעילות, אשר פועלות באין מפריע. אתרים ישראלים ורשתות חברתיות הפועלות בישראל מלאים בפרסומי זנות וסרסורים, ואזרחי ישראל פונים לרשתות על מנת לצרוך זנות בקלות מחרידה. ביקוש עצום זה מדרדר נשים ונערות רבות להיכנס למעגל

<sup>1</sup> ס"ח התשע"ט, עמ' 235.

הזנות המקוונת ואף הפיזית. על מנת להיאבק בניצול המיני המסחרי במרחב המקוון, יש לשים את הנטל על הצרכנים, כמו שנעשה במרחב הפיזי בישראל. מטרת ההסדר המוצע היא לאסור צריכת זנות מקוונת, אשר באה לידי ביטוי באמצעות רכישת הצילום או השידור של אקט מיני. למען הסר ספק – אין הכוונה לאסור על כלל פרסומי תכנים מיניים.

איסור צריכת זנות הוא ביסוד "מודל השוויון", אשר רואה בנשים ובגברים הנמצאים במעגל הזנות כמי שמנוצלים ונפגעים. המחקר הישראלי והבין-לאומי מראה כי זנות מתלווה בטרומה עמוקה ונזק פיזי ונפשי קשה. בחקיקתו של חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט–2019, הצטרפה ישראל לשורה של מדינות אשר אימצו מודל זה כדי להיאבק בניצול מיני בפרט וסחר בבני אדם בכלל. בשנת 2025, שוודיה, המדינה הראשונה בהיסטוריה לאמץ מודל זה, קבעה בחוק את איסור רכישת אקט מיני במרחב המקוון. כך, שוודיה נאבקה בביקוש במרחב המקוון, ובכך מגנה על נשים פגיעות במציאות המודרנית.

לפיכך, כמדינה אשר מחויבת גם היא למודל אשר מעביר את האחריות לצרכני הזנות, ראוי להתאים את הדין הישראלי לעידן הדיגיטלי הנוכחי. אחרת, החוק לא יגן על הציבור באופן יעיל דיו. הצעת החוק נכתבה בשיתוף פעולה עם המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ז באדר התשפ"ו (16.03.2026)